

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2185/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรสาคร
นาย ประดิษฐ์ กัน ทะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 71 วรรคสอง, มาตรา 335

ป.วิ.อ. มาตรา 39

ทรัพย์ที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยลักไปเป็นทรัพย์ที่พี่สาวจำเลยและสามีของพี่สาว
จำเลยเป็นเจ้าของร่วมกัน มิใช่ทรัพย์ของพี่สาวจำเลยเพียงผู้เดียว หากจำเลยลัก
ทรัพย์ดังกล่าวไปจริงตามฟ้อง จำเลยก็มีได้กระทำต่อพี่สาวจำเลยแต่เพียงผู้เดียว แต่
กระทำต่อสามีของพี่สาวจำเลยซึ่งมิใช่พี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกับจำเลยด้วย
การกระทำของจำเลยจึงมิใช่ความผิดอันยอมความได้ตาม ป.อ. มาตรา 71วรรคสอง.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335และให้
จำเลยคืนหรือไช้ราคาทรัพย์ 3,500 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

เมื่อสืบพยานโจทก์จำเลยเสร็จแล้ว ผู้เสียหายและภรรยาผู้เสียหายซึ่งเป็นพี่สาว
จำเลยแถลงต่อศาลชั้นต้นว่า ทรัพย์ที่จำเลยลักไปนั้นเป็นทรัพย์ระหว่างสามีภริยา
บุคคลทั้งสองขอถอนคำร้องทุกข์ โจทก์ไม่คัดค้าน ศาลชั้นต้นเห็นว่า ทรัพย์ที่จำเลย

ลักไปเป็นทรัพย์สินที่นางสุมาลีเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย โดยที่นางสุมาลีเป็นพี่สาวของ
จำเลยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 ประกอบด้วยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ในความผิดอัน
ยอมความได้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์เป็นอันระงับไป ให้จำหน่ายคดีออก
จากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า กรณีไม่เข้าเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 ผู้
เสียหายจึงไม่มีสิทธิถอนคำร้องทุกข์ พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้น
พิพากษาคดีต่อไป

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาในชั้นนี้มีว่าความผิดที่จำเลยถูกฟ้องในคดีนี้เป็น
ความผิดอันยอมความได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71วรรคสอง หรือไม่
ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 วรรคสอง นั้น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยใน
คดีนี้นั้นหากพี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกันก็ให้เป็นความผิดอันยอม
ความได้คดีนี้ได้ความว่าทรัพย์สินที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยลักไปนั้นเป็นทรัพย์สินที่นางสุมาลี
ทูลฉลาดพี่สาวจำเลยและนายสมนึก ทูลฉลาด ผู้เสียหายซึ่งเป็นสามีนางสุมาลีเป็น
เจ้าของร่วมกันจึงมิใช่ทรัพย์สินของนางสุมาลีแต่เพียงผู้เดียว หากจำเลยลักทรัพย์สินดัง
กล่าวไปจริงตามฟ้องจำเลยก็มิได้กระทำต่อนางสุมาลีซึ่งเป็นพี่สาวจำเลยแต่เพียงผู้
เดียว แต่จำเลยกระทำต่อนายสมนึกผู้เสียหายซึ่งมิใช่พี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียว
กับจำเลยด้วยการกระทำของจำเลยตามฟ้องจึงมิใช่ความผิดอันยอมความได้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 วรรคสอง แม้แต่จำเลยเป็นเจ้าของร่วมกับนาย

สมนึกผู้เสียหายในทรัพย์ที่ฟ้อง กรณีก็ยังไม่เป็นความผิดอันยอมความได้เช่นเดียวกัน..."

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>